FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Coordination Provinciale d'Ituri/BUNIA

Bunia, le 21 OCT 2026

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le 22 OCT 2026
Enregistré N° 2477/no
Réceptionné par BOLANGA
Signature:

No 037/FPC/PI/CPI/MSM/2026

Concerne : Information suite à la lettre de l'Inspection Provinciale des Finances de l'Ituri N/Réf 217/MMD/IP/IPFI/PI/2026

pour ce dont l'objet est mis en marge.

A Son Excellence Monsieur le Gouverneur Militaire de la PROVINCE de l'ITURI à Bunia

Excellence Monsieur le Gouverneur Militaire,

L'honneur m'échoit de saisir votre Excellence

En effet, ayant été saisi par l'Inspection Provinciale des Finances de l'Ituri et dont sa lettre N/Réf ci-haut aurait reçu de vous une mission pour les analyses et orientations de la lettre Nº 024/FPC/PI/CPI/MSM/2026 et une note de taxation Nº 002/FPC/PI/CPI/MSM/2026 du 28 juillet 2026 de l'Etablissement public dénommé Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle dont la gestion de la Coordination de l'Ituri nous incombe suivant régulièrement: l'arrêté ministériel Nº CAB/MIN/CAP/ADM/JLM/0001/2023 du 07 janvier 2023 portant Nomination et affectation des Cadres de commandement du Fonds de Promotion Culturelle (FPC), puis de la Décision Nº 010/CA/PCA/FPC/25 du 23 décembre 2025 portant remaniement des Cadres de commandement du Fonds de Promotion Culturelle précisément à son article 3.

En rappel, le Fonds de Promotion Culturelle est un Etablissement public Spécialisé et doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion, puis régit par un arsenal des instruments juridiques de notre beau pays la République Démocratique du Congo (RDC en sigle) notamment :

- ✓ La loi 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicable aux Etablissements publics ;
- ✓ L'ordonnance-loi nº 87-013 du 03 avril 1987 portant création du Fonds de Promotion Culturelle, FPC en sigle ;
- ✓ Le Décret nº 011/30 du 16 juin 2011 portant Statuts d'un Etablissement public dénommé Fonds de Promotion Culturelle ;
- ✓ L'arrêté ministériel nº 015/CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires ;

Adresse : Province de l'Ituri, ville de Bunia, Q. Lumumba, Blvd de Libération Bat. EDMOND, nº 134, 2è niveau en face de FBN-BANK (Rond point Pic Nic. Contacts : +243 976 268 829, 896467787, E-mail : fpc.Bunia@gamil.com

- ✓ L'arrêté ministériel nº 029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle.

Subsidiairement à la lettre faisant l'objet de la mission supposée confiée à l'Inspection Provinciale des Finances de l'Ituri, un service rattaché à votre cabinet et ayant été la suite procédurale logique de politique de la mobilisation et recouvrement de la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle, puis opposant la Coordination Provinciale de l'Etablissement public Fonds de Promotion Culturelle contre l'assujetti ETS LA GRACE DE DIEU.

Qu'il nous soit permis de mettre à votre disposition des éclaircissements correspondant aux dispositions légales dont l'arrêté ministériel nº 029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle qu'a conduit la Coordination Provinciale du FPC d'appliquer la taxation d'Office suivi des pénalités conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 5 qui stipule: « ***Tout refus ou défaut de déclaration entraine une taxation d'Office sans préjudice de l'article 17 deuxième et troisième tirets*** ».

La question qui reste est en suspens ; selon l'IPFI est comment l'ETS LA GRACE DE DIEU est passé assujetti de 5% des recettes brutes des architectes installés en République Démocratique du Congo or, il n'a pas été le maitre d'œuvre ? Ici la réponse pour une administration ayant dans ses attributions la recherche de régularité et légalité demeure loin des intentions d'incitation à l'incivisme fiscal, mais plutôt dans le texte et surtout l'article 13 de l'arrêté ci-haut évoqué qui stipule : « ***Tout bénéficiaire de publicité est tenu de veiller à l'insertion de la mention de 5% dont question à l'alinéa 1er ci-dessus.***

A défaut de cette mention, il est procédé à la taxation d'Office contre le bénéficiaire.

Il en est de même des payements de la redevance sur les recettes brutes des architectes installés en République Démocratique du Congo. »

Certes, la science quant à elle, émet son avis dans ***le principe d'interprétation restrictive selon lequel :« la fiscalité se base sur la réalité et ne tient pas compte des apparences. Il ne peut être question de restreindre par voie d'interprétation l'accomplissement de la volonté du législateur. »***

Et selon la règlementation du Fonds de Promotion Culturelle et l'ordonnance-loi en vigueur, cette redevance frappe directement les revenus professionnels générés par les services des redevables légaux qui sont les architectes, les ingénieurs concepteurs, les superviseurs des chantiers ou leurs délégués et en fin les assimilés qui interviennent dans la réalisation d'un ouvrage architectural.

Il sied à noter qu'en RDC, la loi nº 18/034 du 13 décembre 2018 portant création et organisation et fonctionnement de l'Ordre National des Architectes ONA en sigle, fait de l'architecte inscrit à l'ordre comme étant l'unique corps porteur de l'architecture d'où l'acte générateur ici tire son appellation.

L'obligation apriori de la déclaration serait du redevable légale qui est ici l'architecte, ingénieur soit les assimilés qui font déclarer leurs prestations au plus tard le 5e jour du mois suivant la naissance de la redevance ad valorem.

Excellence Monsieur le Gouverneur Militaire, le Fonds de Promotion Culturelle, Coordination Provinciale de l'Ituri s'estime lésée de vous faire parvenir l'information selon laquelle l'Inspection Provinciale des Finances serait en train de violer les lois de la République en divulguant le secret professionnel dont fait l'objet sa correspondance ici et d'en faire le chantage dans le but d'inciter les assujettis à l'incivisme fiscal qui impacte négativement la mobilisation quotidienne de la redevance Ad valorem qui est destinée au financement et promotion de la culture et patrimoine de notre pays. En annexe vous trouverez des captures en appuie pour ces deux faits.

Ainsi, le Fonds de promotion culturelle rappelle que les différents textes ou lois de la République le place sous un régime spécial avec l'exception du tutelle pour certains cas ; d'où il a un caractère culturel, administratif et financier et doté de la personnalité juridique, de l'autonomie de gestion administratif et financière qui lui permet à travers ses actes d'échapper à certains contrôles pour sa gestion puis ouvre la voie de recours qu'auprès de lui seul ou soit devant les juridictions de la République ou soit encore auprès du ministère du tutelle pour des cas précis et contenus dans le décret nº 011/30 du 16 juin 2011 portant Statuts d'un Etablissement public dénommé Fonds de Promotion Culturelle.

A ce titre, l'Inspection provincial des finances n'a ni titre moins encore qualité de donner son orientation directe, injonction soit se prononcer ou se saisir d'un acte posé par le Fonds de promotion culturelle.

C'est pourquoi le Fonds de Promotion Culturelle, Coordination Provinciale de l'Ituri tient à vous rassurer qu'aucune disposition des textes et procédure du recouvrement de la redevance Ad valorem due au Fonds n'a été violée dans le dossier de l'assujetti ETS LA GRACE DE DIEU dirigé par Mr. BAMUNO qui demeure par la mauvaise foi insolvable même des autres actes générateurs du FPC pendant plusieurs exercices fiscaux.

Face aux préjudices subis dans la mobilisation quotidienne de la redevance Ad valorem par l'imprudence intentionnelle et émotionnelle de l'Inspection provinciale des finances de l'Ituri ; le Fonds de Promotion Culturelle se réserve le droit de rechercher la justice pour être rétabli dans ses droits le plus légitime.

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Gouverneur Militaire, l'expression de ma franche collaboration et considération.

Coordonnateur Provincial/Ituri

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE * FPC * Coordination Provinciale de l'Ituri à Bunia * ETABLISSEMENT PUBLIC *

MEDIA SIVAMWENDA MUKONGOYA

CC :
- DG
- DGA
- DRHSG
- DCP
- DTR
- DF
- Procureur général/Ituri
- Directeur ANR/Ituri
- FEC/Ituri
- FENAFEC/Ituri
- ONA/ITURI

Adresse : Province de l'Ituri, ville de Bunia, Q. Lumumba, Blvd de Libération Bat. EDMOND, nº 134, 2è niveau en face de FBN-BANK (Rond point Pic Nic. Contacts : +243 976 268 829, 896467787, E-mail : fpc.Bunia@gamil.com